

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주 의 요 구

제 목 : 계약 관리·감독 업무 불철저

관계기관 : NLCS Jeju

내 용

(주)제인스는 재화와 용역 조달 관련 계약업무의 기준과 절차를 규정하기 위해 2017. 2. 8 계약업무규정을 제정하여 운용하고 있으며, NLCS Jeju는 동 규정에 따라 학교 운영을 위한 물품구입 및 용역계약을 체결하고 있다.

1. 계약 완료검사 관련 사항

(주)제인스 계약업무규정 제53조(검사·검수)에 따르면 계약상대자로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 검사를 완료하도록 하고 있으며, 동 규정 제56조(대가지급)에 따르면 계약의 대가는 제53조에 따른 검사를 완료한 후 지급하도록 되어있다. 따라서 계약 감독자는 계약의 이행이 적정한지 여부를 검사하여야 하며, 대가지급은 완료검사 이후에 이루어져야 한다.

그런데 NLCS Jeju에서는 계약 종료일이 도래하지 않은 상태에서 계약상대자가 대금을 청구했다는 이유로 계약이행에 대한 적정성 여부를 검사하기 이전에 대금을 지급하였다.

그 결과 계약이 적정하게 완료되기 이전에 계약금 전액을 지급함에 따라 계약이 이행 관리·감독이 적정하게 이루어지지 않았다.

2. 용역 대가 지급 지연 관련 사항

(주)제인스 계약업무규정 제56조(대가지급)에 따르면 계약의 대가는 계약 이행에 대한 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급하도록 되어있다.

그러나 NLSC Jeju에서는 계약업무규정이 제정된 이후 대가지급이 이루어진 10,000천원 이상 계약 건 총 61건 중 8건의 계약에 대해 규정 상 대가지급 기한을 경과하여 지급하였다. 8건의 대가 지급 지연 계약들이 대가지급까지 걸린 기간은 청구일로부터 평균 40일로, 규정 상 대가지급 기한인 5일을 크게 상회하였다.

그 결과 계약의 이행이 완료되었음에도 적정기한 내에 대가지급이 이루어지지 않을 경우, 계약상대자와의 신의성실 의무를 다하지 못하고, 이에 따라 상대방으로부터 민원이 제기될 우려가 있다.

【관계기관 의견】

담당자가 관련 규정 및 법령을 숙지하지 못하는 등 업무미숙이 있었고, 일부의 경우, 해당 계약을 담당하던 전임자가 퇴사함에 따라 인수인계 시 누락된 사항으로, 향후 계약 관리·감독 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 (주)제인스 대표이사는

NLCS Jeju에 계약 업무 수행 시 관련 규정을 준수하여 처리할 수 있도록 계약 관리·감독 업무를 철저히 하도록 하시고 계약 이행에 대한 완료검사를 시행하기 전에 용역 대가를 지급한 관련자에게는 엄중 주의조치 하시기 바랍니다. [주의 : 관련자]

【관련자】

NLCS Jeju 행정실 ■■■ 일반직 ■■■ ■■■■